

감사결과처분요구서

일련번호	6	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△산○○○○○원 (△△산○○○○○원)	처분요구일자	2020.05.06.	회신기일	2020.06.05.

△△산○○○○○원
(행정상 시정, 행정상 통보)

제 목 하자담보책임기간 산정 부적정
관 계 기 관 △△산○○○○○원
내 용

1. 업무처리기준

- 「국가를당사자로하는계약에관한법률시행령」 제60조 제1항 규정에 의거 각 중앙 관서의 장 또는 계약담당공무원은 공사의 도급계약을 체결할 때에는 전체 목적물을 인수한 날과 준공검사를 완료한 날 중에서 먼저 도래한 날(공사계약의 부분 완료로 관리·사용이 이루어지고 있는 경우에는 부분 목적물을 인수한 날과 공고에 따라 관리·사용을 개시한 날 중에서 먼저 도래한 날을 말한다)부터 공사의 하자보수를 보증하기 위한 하자담보책임기간을 정하여야 함.

2. 현황 및 지적내용

- 하자담보책임기간 부적정 산정 현황

구분	해당 년도	계약명	계약기간	준공일	검사완료일	하자담보 책임기간	부적정 일수
1	2017	△△산○○○○○원 통합홈페이지 콘텐츠 추가 구축	2017.11.24. ~2017.12.23.	2017.12.23.	<u>2017.12.28.</u>	<u>2017.12.29.</u> ~2018.12.28.	1
2	2018	하단주차장 목재테크 설치 공사	2018.11.08. ~2018.12.03.	2018.12.03.	<u>2018.12.12.</u>	<u>2018.12.03.</u> ~2021.12.02.	9
3	2018	△△산안내도 패널 설치 공사	2018.11.15. ~2018.12.18.	2018.12.18.	<u>2018.12.20.</u>	<u>2018.12.18.</u> ~2020.12.17.	2

- △△산○○○○○원은 공사, 용역 등의 도급계약을 체결할 때에는 전체 목적물을 인수한 날과 준공검사를 완료한 날 중 먼저 도래한 날부터 1년 이상 10년 이하의 범위에서 하자담보책임기간을 산정하여야 함에도, ‘2017 △△산○○○○○원 통합홈페이지 콘텐츠 추가 구축 용역’ 등 총 3건의 경우 준공일

부터 하자담보책임기간을 산정하는 등 하자담보책임기간을 부적정하게 산정함.

3. 조치할 사항

○ 행정상 시정 (단기조치: 1개월 이내) 【△△산○○○○원】

- 하자담보책임기간이 만료되지 않은 사업은 하자담보책임기간을 적정하게 변경 조치

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△산○○○○원】

- 관련 법령 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책 마련